Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**063391N14**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	63391	**Fecha emisión**	18-08-2014		
Aclarado	NO	**Aplicado**	SI		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

dto 1831/2014 Universidad de Santiago de Chile

Abogados

FMZ

Destinatarios

Rector Universidad de Santiago de Chile

Texto

Cursa con alcances el decreto N° 1.831, de 2014, de la Universidad de Santiago de Chile.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	56027	2010

Fuentes Legales

ley 19983 art/4 inc/fin, ley 18575 art/9

Descriptores

licitación pública, bases, factura, principio de libre concurrencia

Texto completo

N° 63.391 Fecha: 18-VIII-2014

Esta Entidad de Control ha dado curso al decreto del epígrafe, que aprueba las bases de licitación pública para la contratación de servicios de seguridad para dicha casa de estudios, por encontrarse ajustado a derecho.

No obstante, es necesario señalar que no resulta procedente la obligación que se establece al contratista en el apartado VIII.4 de las bases en estudio, relativa a hacer entrega de su copia cedible de la factura por los servicios prestados con el objeto de ser inutilizada, puesto que transgrede lo preceptuado en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, reemplazado por la ley N° 20.323, en cuanto se prohíbe cualquier condición que limite la libre circulación de un crédito que conste en una factura, especialmente la inutilización de la copia cedible de dicho instrumento mercantil (aplica criterio dictamen N° 56.027 de 2010).

Asimismo, en aplicación del principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en el artículo 9° de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no es posible exigir a los oferentes acompañar en su oferta técnica copia autentificada ante notario de los certificados de título del personal propuesto, como se advierte en la letra b) del numeral 2.2 de las bases técnicas.

Todo lo anterior debe ser precisado en el portal www.mercadopublico.cl, mediante aclaraciones a las bases.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo del rubro.

Saluda atentamente a Ud.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo

del dictamen.